

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1886/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเจริญ ปานอุ

จำเลย

นายเจริญ ปานอุ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ฯ มาตรา 7,72 วรรคแรก,8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371 ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจำคุก 2 ปี และปรับ 8,000 บาท ฐานพกพาอาวุธปืน ลงโทษตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก
ที่สุด จำคุก 1 ปี และปรับ 4,000 บาทรวม 2 กระทง จำคุก 3 ปี และปรับ 12,000
บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ6,000
บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี และให้คุมประพฤติจำเลยไว้ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้อ
รับอนุญาต จำคุก 2 ปี สถานเดียวฐานพาอาวุธปืน จำคุก 1 ปี สถานเดียว รวมจำคุก
3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือนไม่รอการ
ลงโทษและไม่คุมประพฤติจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 38,37)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคาประกัน
50,000 บาท (อันดับ 6 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ